मौलिक अधिकार

FUNDAMENTAL RIGHTS — UPPCS / UPPSC COMPLETE NOTES

इस संस्करण में हिंदी और अंग्रेज़ी के अलग-अलग सेक्शन हैं। / .

भाग — हिंदी नोट्स

1. संवैधानिक आधार

भारतीय संविधान का भाग , अनुच्छेद 12 से 35, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ये अधिकार स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकार न्यायालयों द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। कुछ अधिकार केवल नागरिकों को और कुछ सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। ये पूर्ण नहीं हैं और संविधान के अनुसार उचित प्रतिबंधों के अधीन हो सकते हैं।

2. छह मौलिक अधिकार

अधिकार	अनुच्छेद	मुख्य बिंदु
समानता का अधिकार	14–18	कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, अस्पृश्यता और उपाधियों का उन्मूलन।
स्वतंत्रता का अधिकार	19–22, 21	छह स्वतंत्रताएँ, अपराधों के संबंध में संरक्षण, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, 6–14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा, गिरफ़्तारी संबंधी सुरक्षा।
शोषण के विरुद्ध अधिकार	23–24	मानव तस्करी, बेगार और जबरन श्रम का निषेध; 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों, खानों और खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक।
धर्म की स्वतंत्रता	25–28	अंतरात्मा की स्वतंत्रता; धर्म मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता; धार्मिक मामलों का प्रबंधन।
सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार	29–30	भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण; अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार	32	मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार।

3. महत्वपूर्ण अनुच्छेद

अनुच्छेद 12–13

अनुच्छेद 12 में ‘राज्य’ की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत कानूनों की न्यायिक समीक्षा का आधार है।

अनुच्छेद 14

कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। उचित वर्गीकरण संभव है, मनमाना भेदभाव नहीं।

अनुच्छेद 15–16

अनुच्छेद 15 निर्दिष्ट आधारों पर भेदभाव रोकता है। अनुच्छेद 16 सरकारी रोजगार में अवसर की समानता प्रदान करता है।

अनुच्छेद 17–18

अस्पृश्यता का उन्मूलन और उपाधियों पर संवैधानिक रोक।

अनुच्छेद 19

छह स्वतंत्रताएँ: अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा, संगठन बनाना, आवागमन, निवास/बसना और पेशा/व्यवसाय। ये उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं।

अनुच्छेद 20

पूर्वव्यापी दंडात्मक कानून से संरक्षण, एक अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं, और स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य न करना।

अनुच्छेद 21

विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। न्यायिक व्याख्या में गरिमा, निजता और निष्पक्ष प्रक्रिया शामिल हैं।

अनुच्छेद 21

6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा; 86वाँ संशोधन, 2002।

अनुच्छेद 22

गिरफ्तारी के कारण जानने, वकील से परामर्श और सामान्यतः 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने के संरक्षण; निवारक निरोध के अलग नियम हैं।

अनुच्छेद 23–24

मानव तस्करी, बेगार और जबरन श्रम निषिद्ध; 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों, खानों और खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक।

अनुच्छेद 25–28

धर्म की स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य संवैधानिक प्रावधानों के अधीन है।

अनुच्छेद 29–30

भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण तथा धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार।

अनुच्छेद 32

मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार। डॉ. आंबेडकर ने इसे संविधान का 'हृदय और आत्मा' कहा। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक तथा अन्य कानूनी अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकते हैं।

अनुच्छेद 33–35

अनुच्छेद 33 निर्दिष्ट बलों/सेवाओं पर अधिकारों में संशोधन की अनुमति देता है; अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ से संबंधित है; अनुच्छेद 35 कुछ विषयों पर संसद की विशेष विधायी शक्ति से संबंधित है।

4. पाँच रिट

रिट	उद्देश्य
बंदी प्रत्यक्षीकरण	अवैध हिरासत में रखे व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना।
परमादेश	सार्वजनिक अधिकारी/निकाय को कानूनी कर्तव्य निभाने का आदेश।
प्रतिषेध	अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को अधिकार-क्षेत्र से बाहर कार्यवाही जारी रखने से रोकना।
उत्प्रेषण	कानूनी या अधिकार-क्षेत्र संबंधी त्रुटि पर आदेश निरस्त करना।
अधिकार-पृच्छा	सार्वजनिक पद धारण करने के कानूनी अधिकार की जाँच।

5. परीक्षा के लिए तथ्य

संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन (1978) के बाद मौलिक अधिकार नहीं रहा; अब यह अनुच्छेद 300 के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों को उपलब्ध है, जबकि अनुच्छेद 14 और 21 सभी व्यक्तियों को संरक्षण देते हैं। अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता।

6. प्रमुख निर्णय

केशवानंद भारती (1973): संसद की संशोधन शक्ति मूल संरचना सिद्धांत के अधीन है। मेनका गांधी (1978): अनुच्छेद 21 की प्रक्रिया न्यायसंगत, उचित और निष्पक्ष होनी चाहिए। मिनर्वा मिल्स (1980): मौलिक अधिकारों और के बीच संतुलन पर जोर। के. एस. पुट्टस्वामी (2017): निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया।

PART B — ENGLISH NOTES

1. Constitutional basis

Part III of the Constitution (Articles 12–35) deals with Fundamental Rights. These rights protect liberty, equality, dignity and democratic government. They are enforceable by courts. Some rights are available only to citizens, while others apply to all persons. They are not absolute and may be subject to constitutionally valid restrictions.

2. The six Fundamental Rights

Right	Articles	Core provisions
Right to Equality	14–18	Equality before law, non-discrimination, equal opportunity in public employment, abolition of untouchability and titles.
Right to Freedom	19–22, 21A	Six freedoms, criminal-conviction safeguards, life and personal liberty, education for ages 6–14, safeguards concerning arrest.
Right against Exploitation	23–24	Prohibits trafficking, begar and forced labour; bars employment of children below 14 in factories, mines and hazardous work.
Right to Freedom of Religion	25–28	Freedom of conscience, profession, practice and propagation of religion, and management of religious affairs.
Cultural and Educational Rights	29–30	Protection of language, script and culture; minority rights to establish and administer educational institutions.
Right to Constitutional Remedies	32	Right to approach the Supreme Court for enforcement of Fundamental Rights.

3. Article-wise notes

Articles 12–13

Article 12 defines ‘State’ for Part III and can include Union and State governments, legislatures, local authorities and other authorities. Article 13 provides for judicial review of laws inconsistent with Fundamental Rights.

Article 14

Guarantees equality before the law and equal protection of the laws. Reasonable classification is permitted; arbitrary discrimination is not.

Articles 15–16

Article 15 prohibits discrimination on specified grounds. Article 16 guarantees equality of opportunity in public employment, subject to constitutional provisions.

Articles 17–18

Abolish untouchability and restrict the conferment of titles, with constitutional exceptions for military and academic distinctions.

Article 19

Six freedoms: speech and expression; peaceful assembly; forming associations; movement; residence and settlement; and profession, occupation, trade or business. These are subject to permitted reasonable restrictions.

Article 20

Protects against ex post facto criminal punishment, double jeopardy and compelled self-incrimination.

Article 21

No person may be deprived of life or personal liberty except according to procedure established by law. Judicial interpretation includes dignity, privacy and fair procedure.

Article 21A

Provides free and compulsory education for children aged 6–14; inserted by the 86th Amendment, 2002.

Article 22

Provides safeguards concerning arrest, including being informed of grounds, consulting a lawyer and generally being produced before a magistrate within 24 hours. Preventive detention has separate rules and exceptions.

Articles 23–24

Prohibit trafficking, begar and forced labour, and prohibit employment of children below 14 in factories, mines and hazardous work.

Articles 25–28

Protect religious freedom subject to public order, morality, health and other constitutional provisions.

Articles 29–30

Protect language, script and culture and safeguard the educational rights of religious and linguistic minorities.

Article 32

Guarantees the right to approach the Supreme Court to enforce Fundamental Rights. Dr B. R. Ambedkar called it the Constitution's 'heart and soul'. High Courts may issue writs under Article 226 for Fundamental Rights and other legal rights.

Articles 33–35

Article 33 allows Parliament to modify the application of rights to specified forces/services. Article 34 concerns martial law. Article 35 gives Parliament exclusive legislative power on specified matters.

4. The five writs

Writ	Purpose
Habeas Corpus	Orders production of a detained person and protects against unlawful detention.
Mandamus	Commands a public authority to perform a public duty.
Prohibition	Prevents a lower court or tribunal from proceeding beyond its jurisdiction, generally before final decision.
Certiorari	Quashes an order for jurisdictional or certain legal errors.
Quo Warranto	Questions the legal authority by which a person holds public office.

5. Landmark judgments

Kesavananda Bharati (1973): Parliament's amending power is subject to the Basic Structure Doctrine. Maneka Gandhi (1978): procedure under Article 21 must be just, fair and reasonable. Minerva Mills (1980): emphasised balance between Fundamental Rights and Directive Principles. K. S. Puttaswamy (2017): recognised privacy as a Fundamental Right.

6. UPPCS practice questions

1. Fundamental Rights are in which Part?
A. Part II B. Part III C. Part IV D. Part IVA
Answer: B — Part III.

2. Which Article abolishes untouchability?
A. 15 B. 16 C. 17 D. 18
Answer: C — Article 17.

3. Which Article guarantees the right to approach the Supreme Court to enforce Fundamental Rights?
A. 21 B. 25 C. 32 D. 226

Answer: C — Article 32.

4. What is the status of the Right to Property today?
A. Fundamental Right B. Fundamental Duty C. Constitutional right under Article 300A D. DPSP
Answer: C — Article 300A.

7. Mains practice

1. Explain the role of Fundamental Rights in Indian democracy.
2. Discuss the significance of Articles 14 and 21.
3. Explain the relationship between Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy.

Official reference: Government of India, Legislative Department — Constitution of India: https://www.legislative.gov.in/